
 Antragsteller:

Peter Ferenc

 Adresse: Rammelkam 2, 84036 , Deutschland

 E-mail: info@foxprof.sk



QES Signature

 Antragsgegner:

Oberlandesgericht Mníchov

 Prielmayerstraße 7
80335 Mníchov

 E-mail: (poststelle@olg-m.bayern.de)

Datum: 1.2.2025

Antrag – Mitteilung

 **Betreff:** Antrag auf Befreiung von der elektronischen und schriftlichen
Einreichung gemäß § 130a Abs. 6 ZPO

 **Aktenzeichen:** 91 O 2699/24

Sehr geehrtes Oberlandesgericht München,

hiermit beantrage ich die **Anerkennung der elektronischen Einreichung per klassischer E-Mail-Methode mittels Outlook-Client gemäß § 130a Abs. 6 ZPO**, da meine wirtschaftlichen und physischen Bedingungen es mir **nicht ermöglichen, kostenpflichtige elektronische Systeme (EGVP, De-Mail) zu nutzen oder Dokumente in schriftlicher Form persönlich einzureichen.**

Gemäß **§ 130a Abs. 6 ZPO** hat eine Partei das Recht auf eine solche Einreichung von Klagen, Anträgen und Rechtsdokumenten, wenn die elektronische oder schriftliche Form für sie nicht verfügbar ist.

→ **Gründe meines Antrags:**

1. **Wirtschaftliche Situation – Insolvenz:** Ich bin finanziell nicht in der Lage, die Kosten für kostenpflichtige elektronische Einreichungssysteme (EGVP, De-Mail usw.) zu tragen.
2. **Physische Einschränkungen:** Mein Alter (60 Jahre) und die Entfernung zur nächstgelegenen Postfiliale (12 km hin und zurück) machen mir eine persönliche Einreichung unmöglich, da ich weder ein Auto, ein Motorrad noch ein Fahrrad besitze.
3. **Keine Möglichkeit, die Zustellung durch eine andere Person sicherzustellen.**

⚠ **Interessenkonflikt und Verletzung des Grundsatzes des fairen Zugangs zum Gericht:**

Das Unternehmen **De-Mail.de** gehört der **Deutschen Telekom AG**, während die deutsche Regierung als deren Aktionär ein System festgelegt hat, das **wirtschaftlich schwächere Bürger benachteiligt**, indem es elektronische Einreichungen **kostenpflichtig** macht. Dieses Modell **beschränkt den Zugang zu Gerichten** und schafft **systemische Ungleichheit**.

📄 **Rechtliche Fragestellung:**

- Warum muss ein Dokument, das mit **QES unterzeichnet wurde (welches gemäß eIDAS einer handschriftlichen Unterschrift gleichgestellt ist)**, zusätzlich über ein spezielles und kostenpflichtiges System gesendet

werden?

- Eine solche Anforderung **verstößt gegen eIDAS und EMRK**, da sie ein unangemessenes Hindernis für den Zugang zum Gericht darstellt.

 Rechtliche Grundlage meiner Beschwerde:

1. Artikel 25 eIDAS (EU) 910/2014: QES hat die gleiche rechtliche Wirkung wie eine handschriftliche Unterschrift. Gerichte dürfen es nicht allein deshalb ablehnen, weil es nicht über ein kostenpflichtiges System gesendet wurde.
2. Artikel 6 EMRK: Recht auf Zugang zum Gericht ohne unangemessene finanzielle Hindernisse.
3. § 130a Abs. 6 ZPO: Wenn ein spezielles elektronisches Einreichungssystem für eine Partei nicht zugänglich ist, muss eine alternative Einreichungsmethode ermöglicht werden.

 **Falls diese Anfrage ignoriert wird, werde ich diesen Fall wie folgt weiterverfolgen:**

✓ **Beim Bundesverfassungsgericht wegen Verletzung des Gleichheitsgrundsatzes vor dem Gesetz und Anfechtung dieser gesetzlichen Regelung.**

✓ Mit einer Klage gegen die Deutsche Telekom AG vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) wegen systematischer Einschränkung des Zugangs zur Justiz und Diskriminierung wirtschaftlich schwächerer Personen.

De-Mail.de ist ein Portal im Besitz der **Deutsche Telekom AG**, und hier haben wir erneut ein lehrbuchmäßiges Beispiel dafür, wie die Telekom – gemeinsam mit der deutschen Regierung als deren Anteilseigner – einen

Interessenkonflikt erzeugt, um deutsche Bürger massiv zur Nutzung kostenpflichtiger „**Sonderportale**“ zu zwingen.

Es ist völlig **unlogisch**, dass ein Dokument, das mit **QES (qualifizierte elektronische Signatur)** unterzeichnet wurde, das **rechtssicher und unbestreitbar wie eine handschriftliche Unterschrift ist**, noch zusätzlich über ein angeblich „**sicheres**“ (**EGVP, De-Mail etc.**) System gesendet werden muss.

Wenn mir nicht ermöglicht wird, juristische Dokumente per normaler E-Mail mit QES einzureichen, werde ich eine Verfassungsbeschwerde sowie eine Beschwerde vor dem EGMR wegen Verletzung meines Rechts auf Zugang zum Gericht und zur Justiz einreichen.

👉 **§ 130a Abs. 3 ZPO:**

- „Dokumente müssen elektronisch eingereicht werden. Sie müssen mit einer **qualifizierten elektronischen Signatur (QES)** versehen sein oder über ein **sicheres elektronisches System** übermittelt werden.“
- Gesetzlich anerkannte **sichere elektronische Systeme** sind:
 - **EGVP (Elektronisches Gerichts- und Verwaltungspostfach)**
 - **De-Mail mit QES-Absicherung**
 - **Besonderes elektronisches Anwaltspostfach (beA) – System für Anwälte**
 - **Elektronische Justizportale der Bundesländer (z. B. BayernPortal in Bayern)**

📌 **Das Entscheidende ist das Wort „oder“**, was bedeutet, dass es zwei gleichwertige Möglichkeiten zur Einreichung von Dokumenten gibt:

- ✓ 1. Dokumente können mit einer **qualifizierten elektronischen Signatur**

(QES) unterzeichnet und dann auf beliebigem elektronischen Weg an das Gericht übermittelt werden.

✓ 2. **Oder** sie können über ein sicheres elektronisches System wie **EGVP, De-Mail oder ein anderes anerkanntes Portal eingereicht werden.**

Ich berufe mich zudem auf **Artikel 6 EMRK**, der **das Recht auf Zugang zum Gericht** ohne unangemessene finanzielle oder physische Barrieren garantiert.

Falls meine Einreichung aufgrund der Unmöglichkeit der Nutzung eines kostenpflichtigen oder schriftlichen Systems abgelehnt wird, würde dies eine Verletzung meines Rechts auf ein faires Verfahren darstellen.

Meine Dokumente wurden und werden mit **qualifizierter elektronischer Signatur (QES) sowie fortgeschrittener elektronischer Signatur (FES) unterzeichnet**, wobei **QES gemäß Artikel 25 eIDAS die gleiche rechtliche Wirkung wie eine handschriftliche Unterschrift hat**. Daher gibt es **keinen rechtlichen Grund für deren Ablehnung**.



Ich beantrage daher:

1. Die Möglichkeit der Einreichung rechtlicher Dokumente ohne die Nutzung kostenpflichtiger Systeme wie EGVP/De-Mail, da sie nicht gesetzlich vorgeschrieben sind.
2. Die Möglichkeit, juristische Dokumente per klassischem Outlook-E-Mail-Client mit QES einzureichen.
3. Eine schriftliche Mitteilung über die Entscheidung zu diesem Antrag bis zum 5. Februar 2025.
4. Die Bereitstellung einer alternativen E-Mail-Adresse, falls poststelle@olg-m.bayern.de nicht akzeptabel ist.
5. Falls das Oberlandesgericht München meine im Januar 2025 per FES

unterzeichneten Dokumente nicht anerkennen möchte, bitte ich um eine klare und verständliche schriftliche Mitteilung, damit ich diese juristischen Dokumente erneut mit meiner QES-Signatur unterzeichnen und erneut einreichen kann.

 Falls diese Anfrage ignoriert wird, werde ich diesen Fall weiterverfolgen bei:

- ✓ Dem Bundesverfassungsgericht (BVerfG) wegen Verletzung des Gleichheitsgrundsatzes vor dem Gesetz und Anfechtung dieser gesetzlichen Regelung.
- ✓ Mit einer Klage gegen die Deutsche Telekom AG vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) wegen systematischer Einschränkung des Zugangs zur Justiz und Diskriminierung wirtschaftlich schwächerer Personen.

 Artikel 6 EMRK (Europäische Menschenrechtskonvention)

- ✓ **Jeder hat das Recht auf Zugang zum Gericht ohne unangemessene Hindernisse.**
- ✓ Wenn ein Gericht eine Einreichung ablehnt, **würde dies mein Recht auf Zugang zur Justiz verletzen.**
- ✓ **Wenn mein Dokument eine QES enthält, muss das Gericht es anerkennen** und darf es nicht ablehnen, nur weil es nicht über EGVP oder De-Mail eingereicht wurde.
- ✓ Wenn ein Gericht ausschließlich EGVP/De-Mail vorschreibt, **beschränkt es eine der beiden von der ZPO vorgesehenen Optionen und handelt damit rechtswidrig.**
- ✓ **Ich habe das Recht, eine Klage per normaler E-Mail (z. B. Outlook) mit QES** einzureichen, da die ZPO dies nicht ausdrücklich ausschließt.

→ Wenn das Gericht meine Einreichung mit QES nur deshalb ablehnt, weil sie nicht über EGVP/De-Mail gesendet wurde, handelt es **rechtswidrig**, da dies nicht mit § 130a ZPO vereinbar ist.

→ Wenn ich nicht in der Lage bin, die Klage schriftlich oder über kostenpflichtige Systeme einzureichen, **MUSS** das Gericht mir die Einreichung per klassischer E-Mail ermöglichen.

 Wichtige Beweise wurden bis zum 31.12.2024 dem Landgericht Landshut sowohl in schriftlicher als auch in elektronischer Form zugestellt und von mir persönlich unterzeichnet, einschließlich meines Antrags auf Anordnung der Schufa Holding AG zur Vorlage meiner **Einwilligungserklärung** zur Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten. Diese Information ist **ein entscheidender Beweis für die Rechtswidrigkeit der automatisierten Entscheidungsfindung der Deutschen Telekom AG**, insbesondere bei der Bewertung meines DSL-Internetanschlussantrags.

→ Das Landgericht Landshut reagiert nicht, trifft keine Entscheidungen und kommuniziert nicht!

→ Ich verlange daher, dass das Oberlandesgericht München ein Urteil fällt, da das Landgericht Landshut untätig bleibt, obwohl meine Beweise eindeutig für mich sprechen und alle erforderlichen Unterlagen persönlich in schriftlicher Form eingereicht und von mir bis zum 31.12.2024 physisch unterzeichnet wurden.

 **Dies ist meine letzte Aufforderung zur Antwort.**

Wenn ich bis zum 5. Februar 2025 keine Bestätigung über den Eingang dieser E-Mail und des rechtlichen Dokuments im PDF-Format mit QES erhalte, werde ich diesen Fall als absichtliche Ignoranz und als Verletzung meines

Rechts auf Zugang zum Gericht gemäß Artikel 6 EMRK betrachten und eine Beschwerde beim EGMR einreichen.

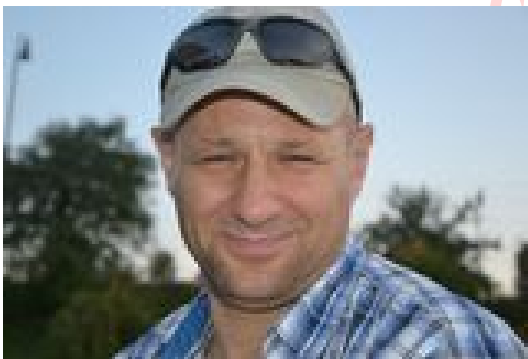
Für die positive Bearbeitung meines Antrags danke ich Ihnen im Voraus.

Mit freundlichen Grüßen



Kumhausen, den 1. Februar 2025

✍ Peter Ferenc



Digitally signed
by Peter Ferenc
Date: 2025.02.01
18:17:49 +01'00'

Zoznam dokumentov obsahujúcich obálka pre súd Landshut :

Liste der Dokumente mit dem Umschlag für das Gericht von Landshut:

1. Anfrage zur Bestätigung des Datenschutzes ✓
2. Antrag auf Erlass einer einstweiligen Verfügung ✓
3. Antrag auf Erlass einer endgültigen Entscheidung ✓
4. Antrag auf Erlass einer einstweiligen Verfügung in dringender Angelegenheit ✓
5. Ergänzung von Informationen zur einstweiligen Verfügung ✓
6. Dringlichkeit der Bearbeitung meiner Klage gegen Schufa – Telekom ✓
7. Zusätzliche Beweise für die illegale Blockierung meines Internets durch O₂ Telefónica ✓

Eingangsstelle Landgericht u. Amtsgericht Landshut (8)	
02. JAN. 2025	
Scheck ☐	Euro ☐
Anl. ☐	GKM ☐

Das Landshut - Gericht bestätigt die Annahme dieser Dokumente:

Lieferung in Landshut Maximilianstrasse 22,
2.1.2024

Peter Ferenc

 Applicant:

Peter Ferenc

 Adresse: Rammelkam 2, 84036 , Deutschland

✉ E-mail: info@foxprof.sk



QES Signature

 Respondent:

Oberlandesgericht Mníchov

 Prielmayerstraße 7
80335 Mníchov

✉ E-mail: poststelle@olg-m.bayern.de

Date: 1.2.2025

Request - Notification

 **Subject:** Request for exemption from electronic and paper-based submission pursuant to § 130a (6) ZPO

 **File number:** 91 O 2699/24

Dear Oberlandesgericht Munich,

I hereby request **recognition of the submission of electronic filings via the standard email method using the Outlook client pursuant to § 130a (6) ZPO**, as my economic and physical conditions do not allow me to use **paid electronic systems (EGVP, De-Mail)** nor to **personally submit documents in paper form**.

According to **§ 130a (6) ZPO**, a party has the right to such submission of lawsuits, motions, and legal documents if electronic or paper-based submission is not available to them.

→ **Reasons for my request:**

1. **Economic situation – insolvency:** I am unable to cover the costs of paid electronic filing systems (EGVP, De-Mail, etc.).
 2. **Physical limitations:** My age (60 years) and the distance to the nearest post office (12 km round trip) prevent me from personally submitting documents, as I do not own a car, motorcycle, or bicycle.
 3. **Inability to have the documents delivered by another person.**
-

⚠ **Conflict of interest and violation of the principle of fair access to the courts:**

De-Mail.de is owned by **Deutsche Telekom AG**, and the German government, as its shareholder, has implemented a system that **disadvantages economically weaker citizens** by charging fees for electronic filings. This model **restricts access to the courts and creates systemic inequality**.

📌 **Legal question:**

- Why must a document signed with **QES (which is legally equivalent to a handwritten signature under eIDAS)** still be sent through a special and paid system?
 - Such a measure **contradicts eIDAS and the ECHR**, as it constitutes an **unjustified obstacle to access to the courts**.
-

Legal basis of my complaint:

1. **Article 25 eIDAS (EU) 910/2014:** QES has **the same legal effect as a handwritten signature**, and courts **must not refuse it** simply because it was not sent via a paid system.
 2. **Article 6 ECHR:** Right of **access to a court without excessive financial barriers**.
 3. **§ 130a (6) ZPO:** If a special electronic filing system is not accessible to a party, an alternative method of filing must be allowed.
-

If this request is ignored, I will take the following actions:

- ✓ File a constitutional complaint with the **Federal Constitutional Court** (Bundesverfassungsgericht - BVerfG) for violation of the principle of equality before the law and challenge this regulation.
 - ✓ File a lawsuit against **Deutsche Telekom AG** before the European Court of Human Rights (**ECtHR**) for systematically restricting access to justice and discriminating against economically weaker individuals.
-

De-Mail.de is a portal owned by **Deutsche Telekom AG**, and this is yet another textbook example of how Telekom and the **German government, as its owner, are in a conflict of interest** and are **massively coercing German citizens into using their paid “special” portals**.

It is **absolutely illogical** that a document signed with **QES, which is secure and as indisputable as a handwritten signature**, must still be sent via a so-called “secure” system (EGVP, De-Mail, etc.).

If I am not allowed to **submit legal documents via standard email with QES**, I will **file a constitutional complaint and a complaint with the ECtHR for violation of my right to access a court and justice**.

👉 § 130a (3) ZPO:

- “Documents must be submitted electronically. They must be signed with a **qualified electronic signature (QES)** or delivered via a **secure electronic system.**”
- Legally recognized **secure electronic systems** include:
 - EGVP (Electronic Court and Administrative Mailbox)
 - De-Mail with QES authentication
 - Besonderes elektronisches Anwaltspostfach (beA) – system for attorneys
 - Electronic justice portals of individual federal states (e.g., BayernPortal in Bavaria)

📌 The key word is **"or,"** which means that there are two equivalent options for submitting documents:

- ✓ 1. Documents can be signed with a qualified electronic signature (QES) and then delivered via any electronic method that transmits them to the court.
- ✓ 2. **Alternatively**, they can be submitted via a secure electronic system such as EGVP, De-Mail, or another recognized portal.

I also refer to **Article 6 ECHR**, which guarantees the right to access a court **without** disproportionate financial or physical barriers.

If my submission is rejected due to the inability to use a paid or written system, this would constitute a violation of my right to a fair trial.

My documents have been and are signed with **a qualified electronic signature (QES) and an advanced electronic signature (FES)**, whereby **QES**

has the same legal effect as a handwritten signature under Article 25 eIDAS.

Therefore, there is no legal basis for rejecting them.

 **I therefore request the court to:**

- 1. Allow the submission of legal documents without the use of paid systems** such as EGVP/De-Mail, as they are not legally required.
 - 2. Allow the submission of legal documents via a standard Outlook email client** with a QES signature.
 - 3. Provide me with a written decision on this request by February 5, 2025.**
 4. Provide me with an **alternative email** address if (poststelle@olg-m.bayern.de) is not suitable.
 5. If Oberlandesgericht Munich does not wish to recognize the documents I signed using the FES method and sent in January 2025, I request a clear and understandable written notification so that I can re-sign these legal documents with my QES signature and resubmit them to Oberlandesgericht Munich.
-

 **If this request is ignored, I will escalate this case to:**

- ✓ The Federal Ministry of Justice (**BMJ**).
- ✓ The Federal Constitutional Court (Bundesverfassungsgericht - **BVerfG**) in Karlsruhe for violation of the principle of equality before the law and for challenging this regulation.
- ✓ The European Court of Human Rights (**ECtHR**) for violating my right to access justice.

Article 6 ECHR (European Convention on Human Rights)

- ✓ Everyone has the right to access the court without disproportionate obstacles.
- ✓ If a court refuses to accept a submission, it violates my right to access justice.
- ✓ If my document contains a QES, the court must recognize it and may not reject it solely because it was not submitted via EGVP or De-Mail!
- ✓ If a court exclusively requires EGVP/De-Mail, it restricts one of the two options provided by the ZPO and acts in violation of the law!
- ✓ I have the right to file a lawsuit via standard email (e.g., Outlook) with QES, as the ZPO does not explicitly exclude this!
- If the court rejects my submission with QES solely because it was not sent via EGVP/De-Mail, **it is acting unlawfully**, as this is not in accordance with § 130a ZPO!
- If I am unable to file my lawsuit in paper form or via paid systems, the court **MUST allow submission** via standard email.

 All crucial evidence was submitted to the Landgericht Landshut by December 31, 2024, in both paper and electronic form, and was personally signed by me, including my request for a court order to Schufa Holding AG to obtain my informed consent as **key evidence of the illegality of handling** and processing my protected personal data through automated individual decisions by **Deutsche Telekom AG** in assessing my DSL internet application.

→ **Landgericht Landshut does not respond, does not decide, and does not communicate!!!**

→ Therefore, I simultaneously demand that Oberlandesgericht **Munich issue a ruling, as Landgericht Landshut remains inactive**, **despite my evidence clearly supporting my case** and all necessary evidence being submitted personally in written form and physically signed by me by December 31, 2024.

📌 This is also my final request for a response.

If I do not receive confirmation of receipt of this email and the legal document in PDF format with QES by February 5, 2025, I will consider this case as **deliberate ignorance** and a violation of **my right to access the court** under **Article 6 ECHR** and will file a complaint with the ECtHR.

Thank you in advance for the positive handling of my request.

📍 Kumhausen, February 1, 2025 ✍️ Peter Ferenc



 **Antragsteller:**

Peter Ferenc

 Adresse: Rammelkam 2, 84036 , Deutschland

 E-mail: info@foxprof.sk



QES Signature

 **Antragsgegner:**

Oberlandesgericht Mníchov

 Prielmayerstraße 7

80335 Mníchov

 E-mail: (poststelle@olg-m.bayern.de)

Datum: 1.2.2025

Žiadosť-oznámenie

Predmet: Žiadosť o výnimku z elektronického a listinného podania podľa § 130a ods. 6 ZPO

Spisová značka: **91 O 2699/24**

Vážený Oberlandesgericht Mníchov,

Týmto žiadam o uznanie **zasielania elektronického podania** klasickou emailovou metódou pomocou Outlook klienta podľa **§ 130a ods. 6 ZPO**, keďže **moje ekonomické a fyzické podmienky mi neumožňujú využívať platené elektronické systémy (EGVP, De-Mail) ani osobne doručiť dokumenty v listinnej podobe.**

Podľa § 130a ods. 6 ZPO má účastník konania právo na takéto **podanie žalôb, návrhov a právnych dokumentov**, ak elektronická alebo listinná forma nie je pre neho dostupná.

→ **Dôvody mojej žiadosti:**

1. **Ekonomická situácia – insolvencia:** Nie som schopný si uhrádzať náklady na platené elektronické systémy podania (EGVP, De-Mail a pod.).
2. **Fyzické obmedzenia:** Môj vek (60 rokov) a vzdialenosť k poštovému úradu (12 km tam a späť) mi znemožňujú osobné doručenie, nakoľko nevlastním ani auto, ani motocykel a ani bicykel.
3. **Nemožnosť zabezpečiť doručenie inou osobou.**

⚠ **Konflikt záujmov a porušenie princípu spravodlivého prístupu k súdu:**
De-Mail.de je vlastníkom **Deutsche Telekom AG**, pričom nemecká vláda ako jej **akcionár** stanovila systém, ktorý **znevýhodňuje ekonomicky slabších občanov** tým, že **spoplatňuje elektronické podania**. Tento model **obmedzuje prístup k súdu a vytvára systémovú nerovnosť**.

📌 **Právna otázka:**

- Prečo musí byť **dokument podpísaný QES (ktorý je podľa eIDAS rovnocenný vlastnoručnému podpisu)** ešte odoslaný cez špeciálny a spoplatnený systém?
- Takéto opatrenie je **v rozpore s eIDAS a EDLP**, pretože predstavuje **neodôvodnenú prekážku v prístupe k súdu**.

📄 **Právny základ mojej sťažnosti:**

1. **Článok 25 eIDAS (EÚ) 910/2014:** QES má **rovnaký právny účinok ako vlastnoručný podpis**, súdy ho nesmú odmietnuť len preto, že nebol

odoslaný cez spoplatnený systém.

2. **Článok 6 EDLP:** Právo na prístup k súdu **bez neprimeraných finančných prekážok**.

3. **§ 130a ods. 6 ZPO:** Ak špeciálne elektronické podanie nie je pre účastníka dostupné, musí mu byť umožnené alternatívne podanie.

💡 **V prípade ignorovania tejto žiadosti budem tento prípad riešiť:**

✓ **Na Spolkovom ústavnom súde (Bundesverfassungsgericht)** pre porušenie princípu rovnosti pred zákonom a napadnutím tohto zákona.

✓ **Podaním žaloby proti Deutsche Telekom AG na ECtHR za systematické obmedzovanie prístupu k spravodlivosti a diskrimináciu ekonomicky slabších osôb.**

De-mail.de je portál vlastnený Deutsche Telekom AG a tu máme opäť učebnicový príklad, ako Telekom-Nemecká vláda, ktorá je jej majiteľom je v konflikte záujmov a ich snahou nevýhodne a masívne nútiť nemeckých občanov používať ich platené „špeciálne“ portály. Veď je absolútne nelogické, aby dokument podpísaný s QES, ktorý je bezpečný a nespochybniteľný vlastnoručný podpis, bol ešte odosielaný akože nejakým špeciálnym (EGVP, De-Mail a pod.) Ak mi nebude umožnené podávať právne dokumenty prostredníctvom bežného e-mailu s QES, podám ústavnú sťažnosť a sťažnosť na ECtHR za porušenie môjho práva na prístup k súdu a spravodlivosti.

👉 **§ 130a ods. 3 ZPO:**

- „Dokumenty musia byť podané elektronicky. Musia byť podpísané **kvalifikovaným elektronickým podpisom (QES) alebo** doručené prostredníctvom **bezpečného elektronického systému.**“
- **Zákonom schválené bezpečné elektronické systémy sú:**

- **EGVP (Elektronické súdne a správne podateľne)**
 - **De-Mail s overením cez QES**
 - **Besonderes elektronisches Anwaltspostfach (beA) – systém pre advokátov**
 - **Elektronické justičné portály jednotlivých spolkových krajín (napr. BayernPortal v Bavorsku)**
- Kľúčové je to „**alebo**“, ktoré znamená, že existujú **dve rovnocenné možnosti** na podanie dokumentov:
 - 1. **Dokumenty môžu byť podpísané kvalifikovaným elektronickým podpisom (QES) a následne doručené akýmkoľvek elektronickým spôsobom, ktorý ich doručí súdu.**
 - 2. **Alebo** ich možno doručiť **cez bezpečný elektronický systém, akým je EGVP, De-Mail alebo iný uznaný portál.**

Odvolávam sa tiež na **článok 6 EDLP**, ktorý garantuje právo na prístup k súdu **bez neprimeraných finančných alebo fyzických bariér**. Ak by mi bolo odmietnuté podanie z dôvodu nemožnosti použiť platený alebo listinný systém, predstavovalo by to **porušenie môjho práva na spravodlivý proces**.

Moje dokumenty boli a sú **podpísané kvalifikovaným elektronickým podpisom (FES) a (QES)**, pričom QES má podľa článku 25 eIDAS rovnaký **právny účinok ako vlastnoručný podpis**. Preto neexistuje právny dôvod na ich odmietnutie.

 **Žiadam preto súd, aby:**

1. **Umožnil podávanie právnych dokumentov bez použitia platených systémov ako napr. EGVP/De-Mail., nakoľko nie sú povinné zo zákona!**
2. **Umožnil podávanie právnych dokumentov cez bežný Outlook klient e-mail s QES podpisom**

3. **Písomne ma informoval o rozhodnutí vo veci tejto žiadosti do 5.2.2025.**
4. Aby mi poskytol alternatívnu e-mailovú adresu ak mu nevyhovuje (poststelle@olg-m.bayern.de)
5. Žiadam preto Oberlandesgericht Mníchov, ak by mi nechcel uznať dokumenty mnou podpísané metódou FES zaslané v Januári 2025, aby mi to dal jasne a zrozumiteľne písomnou formou na vedomie, aby som mohol tieto právne dokumenty opätovne podpísať mojim QES podpisom a opätovne zaslať Oberlandesgerichtu Mníchov.

V prípade ignorovania tejto žiadosti sa **obrátim na vyššie súdne inštitúcie vrátane Spolkového ministerstva spravodlivosti (BMJ), Bundesverfassungsgericht (Spolkový ústavný súd - BVerfG) – Karlsruhe a Európskeho súdu pre ľudské práva (ECtHR).**

 **Článok 6 EDLP (Európsky dohovor o ľudských právach)**

- ✓ **Každý má právo na prístup k súdu bez neprimeraných prekážok.**
- ✓ Ak by súd odmietol prijať podanie, **porušil by tým moje právo na prístup k spravodlivosti.**
- ✓ **Ak môj dokument obsahuje QES, súd ho musí uznať** a nesmie ho odmietnuť len preto, že nebol podaný cez EGVP alebo De-Mail!
- ✓ Ak súd vyžaduje výhradne EGVP/De-Mail, **obmedzuje jednu z dvoch možností, ktoré ZPO pripúšťa, a koná v rozpore so zákonom!**
- ✓ **Mám právo podať žalobu cez bežný e-mail (napr. Outlook) s QES, pretože ZPO to výslovne nevylučuje!**
- Ak súd odmietne moje podanie s QES len preto, že nebolo zaslané cez EGVP/De-Mail, **koná nezákonne**, pretože to nie je v súlade s § 130a ZPO!

→ Ak nie som schopný podať žalobu listinne ani cez platené systémy, súd mi **MUSÍ umožniť** podanie cez klasický e-mail.

Všetky najdôležitejšie dôkazy do 31.12.2024 boli doručené Landgerichtu Landshut v listinnej a aj elektronickej forme a mnou fyzicky podpísané osobne, vrátane žiadosti o vyžiadanie môjho **informovaného súhlasu** od agentúry Schufa Holding AG formou súdneho príkazu pre túto agentúru ako **klúčového dôkazu o nelegálnosti** manipulovania a nakladania s mojimi chránenými osobnými údajmi formou Automatizovaných individuálnych rozhodnutí spoločnosťou **Deutsche Telekom AG** pri posudzovaní mojej žiadosti o internetové pripojenie TYP-u DSL.

A Landgericht Landshut nereaguje, nerozhoduje a nekomunikuje!!!

Preto súbežne požadujem od Oberlandesgerichtu Mníchov **vynesenie rozsudku** a to z toho dôvodu, že Landgericht Landshut nekoná, pričom moje dôkazy jasne hovoria v **môj prospech** a všetky potrebné **dôkazy** boli zaslané osobne v písomnej forme a mnou fyzicky podpísané do 31.12.2024.

„Toto je tiež moja posledná výzva na odpoveď. Ak nedostanem potvrdenie prijatia tohto emailu a právneho dokumentu pdf s QES do 5.2.2025, budem považovať tento prípad za úmyselnú ignoráciu a porušenie môjho práva na prístup k súdu podľa článku 6 EDLP a podám sťažnosť na ECtHR.“

Za kladné vybavenie mojej žiadosti vopred ďakujem.

S úctou,



Kumhausen, dňa 1.2.2025

Peter Ferenc

